

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3475/2537

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
บริษัทกมลสุโกศลประกันภัย จำกัด

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 172 เดิม

ป.วิ.พ. มาตรา 142 วรรคหนึ่ง

หนังสือของจำเลยตามเอกสารหมายเลข จ.7 กล่าวอ้างถึงหนังสือของจำเลยตามเอกสารหมายเลข จ.5 ซึ่งจำเลยเคยขอเสนอชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 147,375.06 บาท และจำเลยยืนยันในหนังสือเอกสารหมายเลข จ.7 อีกครั้งว่าจะชำระค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่โจทก์เป็นเงิน 147,375.06 บาท ภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุด แม้จำนวนเงินที่จำเลยเสนอจะต่ำกว่าที่โจทก์เรียกร้อง เป็นจำนวนเงิน 174,203.40 บาท ก็ตาม แต่จำเลยก็มีได้โต้แย้งค่าสินไหมทดแทนในจำนวนเงิน 147,375.06 บาท กลับยืนยันว่าจะใช้เงินจำนวนนี้ให้แก่โจทก์ หนังสือของจำเลยตามเอกสารหมายเลข จ.7 จึงเป็นหนังสือรับสภาพหนี้ตามความหมายใน ป.พ.พ. มาตรา 172 เดิม

ความเสียหายของเครื่องปั้มน้ำเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมายประกันภัย การเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมายประกันภัยการขนส่งทางทะเลตามฟ้อง เมื่อโจทก์ฟ้องบังคับจำเลยให้รับผิดชอบตามกฎหมายประกันภัยการขนส่งทางทะเล แม้โจทก์จะฟ้องบังคับจำเลยตามหนังสือรับสภาพหนี้ด้วยก็ตาม แต่โจทก์ก็กล่าวอ้างว่าเป็นการรับสภาพหนี้ตามกฎหมายประกันภัยการขนส่งทางทะเล เมื่อได้ความว่าจำเลยทำหนังสือรับสภาพหนี้ตามกฎหมายประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้ง มิได้รับสภาพ

หนี้ตามกฎหมายประกันภัยการขนส่งทางทะเลตามฟองเช่นกัน เช่นนี้ จึงเป็นเรื่อง  
นอกฟอง จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบตามฟอง

---

ความเสียหายของเครื่องปั้มน้ำเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครอง  
ตามกฎหมายประกันภัย การเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้งไม่ได้อยู่ภายใต้การ  
คุ้มครองตามกฎหมายประกันภัยการขนส่งทางทะเลตามฟอง เมื่อโจทก์ฟ้องบังคับ  
จำเลยให้รับผิดชอบตามกฎหมายประกันภัยการขนส่งทางทะเล แม้โจทก์จะฟ้องบังคับ  
จำเลยตามหนังสือรับสภาพหนี้ด้วยก็ตาม แต่โจทก์ก็กล่าวอ้างว่าเป็นการรับสภาพหนี้  
ตามกฎหมายประกันภัยการขนส่งทางทะเล เมื่อได้ความว่าจำเลยทำหนังสือรับ  
สภาพหนี้ตามกฎหมายประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้ง มิได้รับสภาพ  
หนี้ตามกฎหมายประกันภัยการขนส่งทางทะเลตามฟองเช่นกัน เช่นนี้ จึงเป็นเรื่อง  
นอกฟอง จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบตามฟอง

(อำนวยการ สุขพรหม-นิเวศน์ คำทอง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

ศาลแพ่ง - นายวัชรชัย จาตุรงค์กุล

ศาลอุทธรณ์ - นายพิศาล พิริยะสถิตย์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น